Algemene voorwaarden iPhone Service Den Bosch / Phone Repairs

1. Begrippen en bedrijfsgegevens

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- **iPhone Service Den Bosch:** de onderneming die onder deze handelsnaam en onder Phone Repairs reparaties en bijbehorende diensten aanbiedt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54963303. Hierna te noemen als Phone Repairs
- **Klant:** de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Phone Repairs.
- **Consument:** een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
- **Toestel:** de apparatuur die de klant voor onderzoek, reparatie of andere werkzaamheden aanbiedt, zoals een smartphone, tablet, laptop of spelcomputer.
- **Diensten:** de overeengekomen werkzaamheden, waaronder onderzoek, reparatie, onderhoud, ondersteuning en gegevensherstel.
- **Schriftelijk:** per brief, e-mail of een ander elektronisch bericht dat kan worden opgeslagen en geraadpleegd.

1.2 De contact- en bedrijfsgegevens van Phone Repairs zijn:

Gegeven	Informatie
Handelsnaam	Phone Repairs
Adres	Ploossche Hof 13, 5233 HA ’s-Hertogenbosch
Website	www.phonerepairs.nl
E-mail	info@phonerepairs.nl
Telefoon	073 822 0013
KvK-nummer	54963303
Btw-identificatienummer	NL001876581B96
IBAN	NL91 RABO 0136 8803 55

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten voor reparaties en bijbehorende diensten van Phone Repairs.

2.2 De klant krijgt vóór het sluiten van de overeenkomst gelegenheid om deze voorwaarden te lezen en op te slaan. Ze staan op de website en op aanvraag op papier beschikbaar.

2.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Individueel overeengekomen afspraken gaan voor op deze algemene voorwaarden.

2.4 Deze voorwaarden beperken geen rechten die een consument op grond van dwingend recht heeft.

2.5 Als een bepaling ongeldig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van toepassing voor zover dat mogelijk is.

3. Offertes, opdracht en meerwerk

3.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een aanbod van Phone Repairs aanvaardt. Dit kan mondeling, schriftelijk of elektronisch gebeuren.

3.2 Een aanvraag voor informatie, een offerte of een afspraak is op zichzelf geen opdracht tot betaalde reparatie. Phone Repairs legt vóór aanvang vast welke werkzaamheden en kosten de klant heeft goedgekeurd.

3.3 Prijzen voor consumenten zijn inclusief btw. Bij reparatieprijzen zijn de afgesproken onderdelen en montage inbegrepen, tenzij vooraf duidelijk anders is vermeld. Eventuele onderzoeks-, verzend- of andere bijkomende kosten worden vooraf meegedeeld.

3.4 Als eerst onderzoek nodig is, informeert Phone Repairs de klant vooraf over de onderzoekskosten en de omstandigheden waaronder deze verschuldigd zijn, ook wanneer geen reparatie volgt.

3.5 Blijkt tijdens het onderzoek of de reparatie dat aanvullende werkzaamheden of kosten nodig zijn, dan vraagt Phone Repairs hiervoor eerst toestemming. Zonder toestemming wordt geen betaald meerwerk uitgevoerd.

3.6 Als de klant niet akkoord gaat met het meerwerk, bespreekt Phone Repairs welke werkzaamheden kunnen worden afgerond en in welke staat het toestel kan worden

teruggegeven. Alleen vooraf overeengekomen, verschuldigde kosten worden in rekening gebracht.

4. Uitvoering van de werkzaamheden

4.1 Phone Repairs voert de werkzaamheden zorgvuldig en vakbekwaam uit, overeenkomstig de gemaakte afspraken.

4.2 Reparaties vinden in beginsel op afspraak plaats. De verwachte reparatieduur wordt vooraf besproken. Een genoemde duur, zoals ongeveer 30 minuten, is een inschatting, tenzij uitdrukkelijk een vaste oplevertermijn is afgesproken.

4.3 Bij een verwachte vertraging informeert Phone Repairs de klant zo spoedig mogelijk en wordt een nieuwe planning besproken. Wettelijke rechten bij te late uitvoering blijven bestaan.

4.4 De klant verstrekt informatie die redelijkerwijs relevant is voor de werkzaamheden, zoals eerdere reparaties, val- of vochtschade, bekende defecten en eerdere ingrepen aan het toestel.

4.5 Phone Repairs informeert de klant vooraf over het type onderdeel dat wordt geplaatst. Onder een origineel onderdeel wordt verstaan een onderdeel afkomstig van de oorspronkelijke fabrikant. Als een onderdeel gebruikt, gereviseerd of niet-origineel is, wordt dit vooraf meegedeeld.

4.6 Phone Repairs mag voor de uitvoering deskundige derden inschakelen. Phone Repairs blijft tegenover de klant verantwoordelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

4.7 Bij reparaties met bijzondere risico’s bespreekt Phone Repairs vooraf, voor zover redelijkerwijs bekend, de aard van de risico’s en de mogelijke gevolgen. Instemming met een reparatierisico ontslaat Phone Repairs niet van de verplichting zorgvuldig te werken.

5. Toegangscode, gegevens en privacy

5.1 De klant wordt geadviseerd vóór afgifte een actuele back-up te maken en, waar mogelijk, losse simkaarten, geheugenkaarten en niet-benodigde accessoires te verwijderen.

5.2 Phone Repairs kan vragen om toegang tot het toestel wanneer dit nodig is voor onderzoek, reparatie of het testen van functies. De klant is niet verplicht de toegangscode af te geven. Phone Repairs bespreekt dan welke beperkingen dit oplevert en welke alternatieven mogelijk zijn.

5.3 Een verstrekte toegangscode wordt uitsluitend gebruikt voor de overeengekomen werkzaamheden en noodzakelijke tests. Persoonlijke gegevens worden niet verder ingezien of gebruikt dan daarvoor noodzakelijk is.

5.4 Phone Repairs zet een toestel niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming terug naar de fabrieksinstellingen en wist niet bewust gegevens zonder die toestemming. Als wissen noodzakelijk blijkt, wordt eerst contact opgenomen met de klant.

5.5 Gegevensbehoud of succesvol gegevensherstel kan niet in alle gevallen worden gegarandeerd. Als een bijzonder risico op gegevensverlies bekend is, informeert Phone Repairs de klant hierover vooraf.

5.6 Het ontbreken van een back-up sluit aansprakelijkheid van Phone Repairs niet automatisch uit. Eventuele aansprakelijkheid wordt beoordeeld volgens artikel 10 en de wet.

5.7 Phone Repairs verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving. Nadere informatie staat in de privacyverklaring op de website. Het aanvragen van een offerte geldt niet automatisch als toestemming voor marketingberichten.

6. Garantie op reparaties

6.1 Phone Repairs geeft vanaf de oplevering van de reparatie de volgende aanvullende reparatiegarantie:

Reparatie	Aanvullende garantie
Reguliere reparaties, waaronder scherm- en batterijvervanging	12 maanden
Moederbordreparaties	90 dagen
Reparaties en herstelpogingen aan water- of vochtschade	Geen aanvullende garantie

6.2 De aanvullende garantie geldt voor gebreken in de uitgevoerde reparatie en de daarbij gemonteerde onderdelen. De garantie geldt niet automatisch voor andere onderdelen of functies van het toestel die geen verband houden met de reparatie.

6.3 Bij een gebrek dat onder de garantie valt, zorgt Phone Repairs kosteloos voor passend herstel of vervanging van het betreffende onderdeel. Als een passende oplossing uitblijft, behoudt de klant zijn wettelijke rechten.

6.4 De aanvullende garantie dekt geen schade of defecten die zijn veroorzaakt door:

- vallen, stoten, druk of ander onjuist gebruik;
- water, vocht of andere vloeistoffen na de reparatie;
- gebruik of onderhoud in strijd met de gebruiksvoorschriften;
- een latere ingreep door de klant of een derde, voor zover die ingreep het betreffende gebrek mogelijk heeft veroorzaakt;
- normale slijtage die past bij de ouderdom en het gebruik.
- fysieke schade, barsten in het glas, strepen / vlekken / verkleuringen / zwart beeld in LCD, OLED, AMOLED enz.
- bij zichtbare schade e.d.vervalt de garantie.
- geen garantie op niet gerepareerde / vervangen onderdelen. Garantie geldt enkel op het vervangende onderdeel.
- garantie op randcomponenten behoren hierdoor niet tot de mogelijkheden.

6.6 Bij batterijen valt normale capaciteitsafname door gebruik en veroudering niet onder de aanvullende garantie. Een voortijdig defect door een ondeugdelijk onderdeel of onjuiste montage kan daar wel onder vallen.

6.7 Bij waterschade kan corrosie doorgaan en kunnen later nieuwe defecten ontstaan. Daarom geeft Phone Repairs geen aanvullende garantie op het resultaat of de duurzaamheid van waterschadeherstel. Dit geldt ook voor moederbordwerkzaamheden die onderdeel zijn van een waterschadeherstelopdracht. Deze kwalificatie wordt vóór de werkzaamheden met de klant besproken en vastgelegd.

6.8 De garantietermijnen en uitsluitingen in dit artikel laten wettelijke rechten onverlet. Ook zonder aanvullende garantie moet Phone Repairs de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig en deugdelijk uitvoeren.

6.9 De klant meldt een gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking en geeft Phone Repairs, voor zover redelijk, gelegenheid het toestel te onderzoeken en het gebrek te herstellen. Een factuur, reparatiebevestiging of ander bewijs van de opdracht kan worden gebruikt om de reparatie aan te tonen.

7. Waterbestendigheid en fabrieksgarantie

7.1 Het openen of repareren van een toestel kan invloed hebben op de oorspronkelijke water- en stofbestendigheid. Phone Repairs herstelt afdichtingen voor zover dit bij de overeengekomen reparatie hoort en technisch mogelijk is.

7.2 Phone Repairs garandeert na de reparatie geen oorspronkelijke IP-classificatie of waterbestendigheid, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De klant wordt geadviseerd blootstelling aan water en andere vloeistoffen te vermijden.

7.3 Dit artikel sluit aansprakelijkheid voor een ondeugdelijk uitgevoerde reparatie niet uit.

7.4 Een reparatie kan gevolgen hebben voor een commerciële fabrieksgarantie. De voorwaarden van de fabrikant zijn daarop van toepassing. Wettelijke rechten tegenover de oorspronkelijke verkoper vervallen niet automatisch door een reparatie door Phone Repairs.

8. Kosten en betaling

8.1 De klant betaalt de overeengekomen prijs bij het ophalen of, bij terugzending, op het vooraf afgesproken moment. Voor zakelijke klanten kan schriftelijk betaling op factuur worden afgesproken.

8.2 Vóór aanvang wordt afgesproken welke kosten verschuldigd zijn als reparatie niet mogelijk blijkt of het beoogde resultaat niet wordt bereikt.

8.3 Als een reparatie is aangeboden op basis van ‘no cure, no pay’, gelden de vooraf meegedeelde voorwaarden daarvan. Onderzoeks- of behandelkosten blijven alleen verschuldigd als de klant daar vooraf mee heeft ingestemd en duidelijk is uitgelegd dat deze ook bij een mislukte herstelpoging gelden.

8.4 Voor kosteloos herstel waarop de klant tegenover Phone Repairs wettelijk of op grond van de reparatiegarantie recht heeft, worden geen reparatie-, onderzoeks- of noodzakelijke verzendkosten berekend.

8.5 Bij te late betaling kunnen wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten worden berekend wanneer aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Een consument krijgt eerst een kosteloze betalingsherinnering met een betalingstermijn van veertien dagen, ingaand op de dag na ontvangst, en vermelding van de gevolgen van niet-betaling.

8.6 Wettelijke rechten van de klant om betaling op te schorten blijven bestaan.

9. Annulering en wettelijke bedenktijd

9.1 De klant kan een reparatieopdracht geheel of gedeeltelijk opzeggen. Buiten de wettelijke bedenktijd kunnen reeds uitgevoerde werkzaamheden en andere volgens de wet verschuldigde kosten worden berekend. Besparingen door de opzegging worden daarbij meegenomen. Phone Repairs verstrekt op verzoek een specificatie.

9.2 Een consument heeft bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte in beginsel veertien dagen bedenktijd, gerekend vanaf de dag na het sluiten van de dienstenovereenkomst, tenzij een wettelijke uitzondering geldt.

9.3 Voor een overeenkomst die in de bedrijfsruimte wordt gesloten, bestaat geen algemene wettelijke bedenktijd. Alleen online een afspraak maken betekent niet automatisch dat ook de reparatieovereenkomst online is gesloten.

9.4 Een consument kan binnen de bedenktijd herroepen door Phone Repairs vóór het verstrijken van de termijn een ondubbelzinnige verklaring te sturen, bijvoorbeeld per e-mail. Het modelformulier onderaan deze voorwaarden mag hiervoor worden gebruikt, maar is niet verplicht.

9.5 Phone Repairs begint binnen de bedenktijd alleen op uitdrukkelijk verzoek van de consument. Als de consument vervolgens herroept voordat de werkzaamheden zijn voltooid, is uitsluitend een evenredig bedrag voor het uitgevoerde deel verschuldigd, voor zover aan de wettelijke informatie- en toestemmingsvereisten is voldaan.

9.6 Het herroepingsrecht vervalt bij volledige uitvoering uitsluitend als de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met uitvoering binnen de bedenktijd en heeft erkend dat het herroepingsrecht vervalt zodra de dienst volledig is uitgevoerd.

9.7 Alleen akkoord gaan met deze algemene voorwaarden geldt niet als het afzonderlijke verzoek of de afzonderlijke instemming bedoeld in artikel 9.5 en 9.6.

9.8 Bij geldige herroeping betaalt Phone Repairs ontvangen bedragen uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring terug, verminderd met een eventueel wettelijk verschuldigd bedrag voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel, tenzij de consument instemt met een andere kosteloze wijze.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Phone Repairs is aansprakelijk voor schade die volgens de wet aan Phone Repairs kan worden toegerekend, waaronder schade door onzorgvuldig of ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden.

10.2 Onderzoek, waterschadeherstel en gegevensherstel kunnen een onzekere uitkomst hebben. Als vooraf duidelijk een herstelpoging is overeengekomen, is het uitblijven van succes op zichzelf geen tekortkoming. Phone Repairs blijft gehouden de afgesproken werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren.

10.3 Phone Repairs is niet verantwoordelijk voor reeds aanwezige schade of een zelfstandig optredend defect dat niet door haar werkzaamheden is veroorzaakt of verergerd.

10.4 Schade door verlies, beschadiging of gegevensverlies wordt volgens de wettelijke regels beoordeeld. Er geldt geen algemene beperking tot de reparatieprijs of een vast bedrag van €250.

10.5 Bij overmacht gelden de wettelijke regels. Diefstal, brand, lekkage of uitval worden niet uitsluitend door hun benaming automatisch als overmacht aangemerkt.

11. Ophalen, bewaren en verzending

11.1 Phone Repairs informeert de klant wanneer het toestel kan worden opgehaald of teruggestuurd.

11.2 Als het toestel niet wordt opgehaald, stuurt Phone Repairs een herinnering en geeft de klant een redelijke aanvullende termijn.

11.3 Niet ophalen leidt niet automatisch tot eigendomsoverdracht. Phone Repairs zal een toestel niet uitsluitend vanwege tijdsverloop verkopen, vernietigen of zich toe-eigenen. Eventuele verdere maatregelen vinden plaats volgens de wettelijke procedure.

11.4 Bewaarkosten worden alleen berekend als daarvoor vooraf een duidelijke afspraak is gemaakt over het tarief en het moment waarop die kosten ingaan.

11.5 Bij verzending worden vooraf afspraken gemaakt over de vervoerder, verpakking en kosten. De klant dient het toestel deugdelijk te verpakken. De verdeling van het transportrisico volgt uit de wet en rechtsgeldige afspraken.

12. Klachten

12.1 Klachten kunnen worden gemeld via info@phonerepairs.nl, telefonisch via 073 822 0013 of per post naar het in artikel 1 genoemde adres. Een schriftelijke omschrijving helpt bij de behandeling, maar is geen algemene voorwaarde voor het behoud van wettelijke rechten.

12.2 Phone Repairs bevestigt de ontvangst binnen vijf werkdagen (weekend dagen niet meegerekend) en streeft naar een inhoudelijke reactie binnen veertien dagen. Als meer tijd nodig is, ontvangt de klant een toelichting en een verwachte reactietermijn.

12.3 Bij een gegronde klacht zorgt Phone Repairs binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing. Wettelijke rechten op herstel, ontbinding, prijsvermindering of schadevergoeding blijven bestaan voor zover aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties en/of leveringen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Phone Repairs en haar klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.